

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 523/2534	นาย พ รม มา เบิกบาน ดี	โจทก์
	นาง สุริย์ สมณะ	ผู้ร้อง
	นาย แดง หรือ ทองแดง ทুমพุดธา	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1489

ป.วิ.พ. มาตรา 282, มาตรา 288

แม้ในที่โจทก์ฟ้องจำเลยจะเป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้องซึ่งเคยเป็นสามีภริยากันหรือไม่ก็ตาม โจทก์ก็จะนำยี่ดสินส่วนตัวของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลนอกคดีไม่ได้.

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยไม่ชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านพิพาทเพื่อชำระหนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า บ้านที่ถูกยึดเป็นทรัพย์สินของจำเลยและผู้ร้องร่วมกัน ซึ่งจะถูกบังคับคดีได้ การจดทะเบียนหย่าระหว่างผู้ร้องและจำเลยเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับคดีของโจทก์ ผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นในการที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ปล่อยทรัพย์สินที่พิพาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บ้านเลขที่ 31 เป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องโจทก์จะนำยึดทรัพย์สินของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลนอกคดีไม่ได้ แม้หนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยจะเป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้องซึ่งเคยเป็นสามีภริยากันหรือไม่ก็ตาม

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ญ เพ็ญนิติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ